

מסורת הש"ס

ר'מג (ר"מ, ט) עדות פ"ג מ"ג (נ"ב קב. ועי' היטב מוס' שם ד"ה מנה ופרס), (ג) [גני' הערוך צערך פרס א' גזוזת מנה ופרס חיות וכו' ועי' במשנה שנמשיות], (ד) צ"ק סו. 55: 55: (ס) [ע"י מוס' לקמן קול: ד"ה עד שצנעו], (ו) [בטורות יד. כה.], (ז) [שבושת יא: תמורה 13: (ח) לעיל סט: תמורה י. קדושין ז, טו] [ומספחא פיי ה"א ע"ש], (י) [דברים יח, ט] [ולקמן קול, ט רש"י גרס בדלא עבר וכו' ומר"מ כבש שטי"ס הוא וצריך למחקר ועי' רש"י, (מ) [מסכת כג.],

ג'ציון הש"ס

גב' עד שצבעו. כאן שייחס דברי מוס' לקמן דף קא ע"ב ד"ה עד שצנעו: תוס' ד"ה והא בעי העמדה והערכה. ע"י מעילה דף טו ע"א מוס' ד"ה ואפילו:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה פטור דקנייה. נ"ב ע"ל בתוס' ד"ה שצנעו דף קא: (ב) ד"ה קדשי דנק וכו' וימית ליה ובדערב רבז הס"ד: (ג) ד"ה אי הכי וכו' מובח נמי הס"ד והשאר נמחק:

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] רש"י ד"ה והא קדשה לה וכו' ולמה לי למעטינהו. כאן הס"ד ואמ"כ מה"ד כל הקדוש:

מוסף רש"י

מנה מנה ופרס. כל אחת ואחת משקל מנה ופרס, ליטרא וחצי ליטרא (ושב"ט ב"ב קג.). לא הספיק ליתנו לו. לראשית הגז לכהן. עד שצבעו פטור. מראשית הגז, דקנייה בשניי, ואפילו דמיס לא משלם, דאין כהן יכול להזמין בדין. דיכול לומר לאחר אתגז ודמיס נמי לא משלם דלאו גזל גמור הוא דלא מטי ליהדי (ב"ק צג:). אבל קודם שצנעו מי שחטפו זכס צו (שם 10.). העמדה והערכה. שתעמוד על רגליה ויערכנה הכהן כדכתיב (ויקרא כ) והעמיד את הכהמה לפני הכהן והעריך הכהן וגו' (שבושת יא.). והלא במקדשים כלומר בתחילת ההקדש כשקדישו (תמורה י.).

ראשית הגז. כל הגזוז אלנו בין טלאים ובין זקנים ואפילו גזוזן מאה פעמים נותן ממנה מתנה לכהן ושיעורא מפרש לקמן מחמש גזות שיש בכל אחד מנה ופרס היה נותן משקל חמש סלעים: **והגזין צנקר וצלאן**. **אם שה: ובמועט**. אפילו לא שחט אלף אחת: **אלא צרחלים**. דגז אלקר כתיב^(י) ועזים לאו גז איקרו כדמפרש בגמרא [קול.]: **מנה מנה ופרס**. כל אחת מנה וחצי ובציר מהכי לא חשיב גז שזו פחותה שצגיות: **כל שהן**. בגמרא [שם]: מפרש מאי היא: **וכמה נותן** לו. בגמרא [שם] מפרש אהיכא קאי: **זואי**. שלא נתלכן עדיין כולו: **שצנעו**. ישראל זה: **פטור**.^(כ) דקנייה בשניי דהוה ליה כמזיק מתנות כהונה או שאכלן: **לכנו ולא צנעו**. אין זה שינוי ואכתי בעיניה הוא: **הלווקה גז אלנו של עובד כוכבים**. במחוצר: **פטור**. דגז אלקר כתיב והאי אלן לאו ידידיה הוא ולאן דידיה קפיד קרא ולאז אגזין ידידיה: **שחופוס**. לא שחור ולא לכן: **זה נותן לעצמו**.

בגמרא^(א) מפרש טעמא: **גב' נקדשי**

דנק הכים. דמותרין צגיה אחא

קרא למעטינהו מחיובא דראשית

הגז: **מדרבנן**. תירוץא הוא: **היכא**.

דעבר אדרבנן וגזו אמינא ליחייב

להכי אחא קרא: **והא קדשה לה**. והיכי

תיסק אדעתין דליחייב למיתב ליה

מיד דהקדש ולמה לי למעטינהו א.

כל הקדוש צבעלי חיים טעון העמדה

והערכה היכא דאקדיש צהמה גופה

והיכי משכחת לה דליחייב דליטטריך

קרא למעטיי והא אחר שגזו אינו

יכול להעמיד הגזים: **הניחא למ"ד**.

בתמורה (דף 13:): **קדשי דנק הכים**

לא היו צנלל כו'. איטריך האי קרא

דלא נימא ניפרוק וימתיב ליה (ט):

הכי גרסינן **סלקא דעתך אמינא ליגזוז**

ולימתיב ליה דהא גז לא הקדיש: **אי**

הכי. דבחון מגזמה אוקימתה חוץ

מגזמה שהומו מותר לגזוזה שהגיה שלו

מאי דוחקן לזוקומה נקדשי דנק הכים

אפילו קדשי מוצח נמי (ט) ובדעבר

וגזו: **ומשני מכהה**. הגזיה הניטלת

מכחשת הצשר ואסור לגזוזה: **אפילו**

הכי. דאמר חוץ מגזמה קדשה נמי

גזמה דאידיי דקדושת הגוף ממורה

פשטה בכל המחוצר זה אבל קדושת

דמים כגון קדשי דנק הכים מאי דלא

אקדיש לא אקדיש: **והלא צמוקדשים**.

כלומר בתחלת הקדש האומר רגלה של זו עולה כולה עולה אף בתמורה כשיאמר רגלה של זו תמורה תהא כולה תמורה ופליג אדרבי

מאיר דאמר אין ממירין באצריין ולא אצרין בשלמין ובפרק צהמה המקשה [לעיל סט.] היא מפורשת: **ואפילו לר"מ דאמר אין כולה עולה**. בפרק צהמה

המקשה [שם:] מיייתי לה בגמרא אבל צמקדיש דבר שהנשמה תלויה צו מוקמינן בתמורה [אי:] דמודי ר"מ דקדשה כולה: **רצא אחר**. לא תטרח לאוקומי

מתניתין צמקדיש חוץ מגזיה וכחישמה אלף צמקדיש גזיה לצדה ועעמא דמתניתין לאו מגזו אלקר יליף דהכא אלקר הוא

אלף מרסמן נתינה לגזיה: **סלקא דעתך אמינא ליפרוק ולימתיב**. קא משמע לן דאמר קרא גז מתן מי שאינו מחוסר אלף

גזיה ונתינה והכא משום העמדה והערכה ליכא דכי כתיבא העמדה צמקדיש צהמה עצמה כתיבא: **השפא דאסית להכי** לא גרסינן:

אלא אלקר. דמשמע מיעוטא למאי אחא למעוטי שותפות עובד כוכבים לרבנן או שותפות ישראל לרבי אלעאי: **ולא של שחפוס**. דרוש הכי

אלקר המיוחד לך: **למעוטי שחפוס דעובד כוכבים**. אבל דישראל מיוחד לך קרינא ציה הואיל ושניהם צני חיוז וכל ישראל קרוים צלשון

יחד^(ט): **לראשית הפסוק הענין**. מדלא כתיבינהו בחד ראשית ש"מ לא איתקוש הילכך איטריך לפרושי צה מיעוטא לשותפות עובד כוכבים:

ראשית הגז פרק אחד עשר חולין

קלה.

ראשית הגז: **ליפרוק וליתיב** **ליה**. תימה אמאן קאי אי אמאן

דעבר וגזו אטו קנסא הוא דקנים ליה משום דעבר וגזו

לפדותו ובעלים שהקדישו נמי אמאי מיחייבי ואי אכהן לא הול"ל לפרוק

ולימתיב ונהי דהאי לא תקשי מה מרווח שפודה דמרווח שפודה צוה

פרוטה אפילו שזה מנה דמחולל:

והא בעי העמדה והערכה. וא"ת

מה שיך העמדה והערכה

צגיה דהויא כמקדיש עזים ואצנים

וי"ל כיון שהיה מתחלה מחוצר

צצהמה שהיא צת העמדה והערכה

צריך העמדה והערכה וא"ת ולימא

כשהעמיד והעריך ואחר כך עבר

וגזו ופדה יש לומר דצעת פדייה

צעין העמדה והערכה:

במקדיש גזוה **עצמה**. ורבי

מני צר פטיש דלעיל

אית ליה שפיר הך דרשא אלך רצא

לית ליה דרשה דרבי מני צר פטיש

דפטור מקדיש צהמה חוץ מגזמה

וכחישמה מדצעי צסמןך ואלא אלקר

למאי אחא:

ורבנן

לעשות ממנו בגד קמן שנאמר ^אתתן לו שיהא בו כדי מתנה ^בולא הספיק

ליתנו לו ^געד שצבעו פטור לבנו ולא צבעו חייב יהלוקה גז צאנו של עובד

כוכבים פטור מראשית הגז ^דהלוקה גז צאנו של חבירו אם שייר המוכר חייב

לא שייר הלוקה חייב ^ההיו לו שני מינים שחופות ולבנות מכר לו שחופות

אבל לא לבנות זכרים אבל לא נקבות זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו:

גב' במקדשין מאי טעמא לא אמר קרא ^וצאנך ולא צאן הקדש טעמא

דכתב רחמנא צאנך הא לאו הכי הוה אמינא קדישים חייבים בראשית הגז

הא לאו בני גזיה נינהו דכתיב ^זולא תגזו בכור צאנך אי בקדשי מזבח הכי

נמי הכא במאי עסקינן בקדשי ברק הבית ^חוהאמר ר"א 'קדשי ברק הבית

אסורים בגזיה ועבודה מדרבנן סלקא דעתך אמינא הואיל ומדאורייתא בני

גזיה נינהו היכא דגזו ליה ליתבי ליה והא קדיש לה סד"א לפרוק וליתבי ליה

^ט והא בעי העמדה והערכה הניחא למאן דאמר ^יקדשי ברק הבית לא היו

בכלל העמדה והערכה אלא למ"ד היו מאי איכא למימר אמר ר' מני בר פטיש

משום ר' ינאי הכא במקדיש בהמתו לברק הבית חוץ מגזויתיה סד"א ליגזוז

וליתבי ליה אמר קרא צאנך ולא צאן של הקדש אי הכי קדשי מזבח נמי כחשי

קדשי ברק הבית נמי כחשי דאמר חוץ מגזיה וכחישא קדשי מזבח נמי דאמר

חוץ מגזיה וכחישא אפ"ה פשטה קדושה בכולה ומנא תימרא ^אדאמר ר' יוסי

והלא במקדשין האומר רגלה של זו עולה כולה עולה ואפי' לר"מ דאמר אין

כולה עולה הני מילי דאקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו אבל הקדיש דבר

שהנשמה תלויה בו קדשה רבא אמר במקדיש גזיה עצמה סד"א ליגזוז וליפרוק

וליתבי ליה אמר קרא ^בגז צאנך תתן לו מי שאין מחוסר אלא גזויה ונתינה יצא

זה שמחוסר גזויה פדייה ונתינה אלא צאנך למאי אתא לכדתניא ^בבהמת

השותפים חייב בראשית הגז ור' אלעאי פומר מ"ט דר' אלעאי אמר קרא צאנך

ולא של שותפות ורבנן למעוטי שותפות עובד כוכבים ור' אלעאי שותפות

עובד כוכבים מנא ליה נפקא ליה מרישא דקרא ^גראשית דגנך ולא שותפות

עובד כוכבים ^ד ורבנן ראשית (הגז) הפסיק הענין ור' אלעאי וי"ו הדר ערביה

ורבנן

כלומר בתחלת הקדש האומר רגלה של זו עולה כולה עולה אף בתמורה כשיאמר רגלה של זו תמורה תהא כולה תמורה ופליג אדרבי

מאיר דאמר אין ממירין באצריין ולא אצרין בשלמין ובפרק צהמה המקשה [לעיל סט.] היא מפורשת: **ואפילו לר"מ דאמר אין כולה עולה**. בפרק צהמה

המקשה [שם:] מיייתי לה בגמרא אבל צמקדיש דבר שהנשמה תלויה צו מוקמינן בתמורה [אי:] דמודי ר"מ דקדשה כולה: **רצא אחר**. לא תטרח לאוקומי

מתניתין צמקדיש חוץ מגזיה וכחישמה אלף צמקדיש גזיה לצדה ועעמא דמתניתין לאו מגזו אלקר יליף דהכא אלקר הוא

אלף מרסמן נתינה לגזיה: **סלקא דעתך אמינא ליפרוק ולימתיב**. קא משמע לן דאמר קרא גז מתן מי שאינו מחוסר אלף

גזיה ונתינה והכא משום העמדה והערכה ליכא דכי כתיבא העמדה צמקדיש צהמה עצמה כתיבא: **השפא דאסית להכי** לא גרסינן:

אלא אלקר. דמשמע מיעוטא למאי אחא למעוטי שותפות עובד כוכבים לרבנן או שותפות ישראל לרבי אלעאי: **ולא של שחפוס**. דרוש הכי

אלקר המיוחד לך: **למעוטי שחפוס דעובד כוכבים**. אבל דישראל מיוחד לך קרינא ציה הואיל ושניהם צני חיוז וכל ישראל קרוים צלשון

יחד^(ט): **לראשית הפסוק הענין**. מדלא כתיבינהו בחד ראשית ש"מ לא איתקוש הילכך איטריך לפרושי צה מיעוטא לשותפות עובד כוכבים:

ורבנן

עין משפט ור מוצה

א א מיי פ"י מהלכות צבורים הל' א סמג עשין קמג טו"ע י"ד סו' שלג [ספיף א]:

ב ב מיי שם הל' א:

ג ג מיי שם הלכה ד טו"ע שם ספיף צ:

ד ד מיי שם הל' ג טו"ע שם ספיף ט:

ה ה מיי שם הלכה טו טו"ע שם ספיף יג:

ו ו מיי שם הלכה ו טו"ע שם ספיף ג:

ז ז מיי שם הלכה ט טו"ע שם ספיף ז:

ח ח ט מיי שם הל' יא טו"ע שם ספיף ח:

י י [מיי פ"א מהלכות מעילה הלכה ין]:

כ כ מיי פ"י מהלכות צבורים הלכה יד

[ופ"ט הלכה ין] טו"ע שם ספיף י:

תורה אור השלם

1. וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יִחְדָּה אִישׁ עֲגֻלַּת כֶּקֶר וְשֵׁתִי צֹאן: יִשְׁעִיהוּ ז' כא
2. וְתִמְחַר אֲבִיגַיִל וְתִקַּח מֵאֲחֵיהּ לָחֶם וְשֵׁנִים בְּבִלִי יָין וְחִמְשׁ צֹאן עֲשׂוּתִי וְחִמְשׁ סֵאִים קָלִי וּמֵאֵה צִמְקִים וּמֵאֲחֵיהּ דְּבָלִים וְתִשֶׁם עַל הַחֲמֹרִים: שמואל א כה יח

3. רִאשִׁית דִּגְגָן תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרְךָ וְרִאשִׁית יִגְז צֹאנְךָ תִּתֵּן לוֹ: ראשית דגן כו ע"א:
4. כָּל הַבְּכוֹר אֲשֶׁר יִקְלֵד בְּבִקְרְךָ וּבְצֹאנְךָ הַזֶּכֶר תִּקְדִּישׁ לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ לֹא תַעֲבֹד בְּבָכָר שׁוֹרְךָ וְלֹא תִגְזוּ בְּכוֹר צֹאנְךָ: דברים טו יט

שיטה מקובצת

א] והא בעי העמדה והערכה. נ"ב ע"י תוס' בבורות דף כו ע"א:
ב] ורבנן ראשית הגז הפסיק הענין. נ"ב ע"י תוס' מנחות דף סו ע"א: